

# 파산재단 유형자산(비품)

## 매각 및 포기 공고

채무자 주식회사 엠앤엠소프트의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 유형자산(비품) 매각 및 환가포기를 위하여 아래와 같이 공고합니다.

### 1. 매각 대상[일괄매각]

본건 매각대상 자산은 채무자 보유한 유형자산(비품) 일체 상세내역은 아래와 같습니다.

| 순번 | 항목                                   | 수량   | 비고                      |
|----|--------------------------------------|------|-------------------------|
| 1  | 모니터                                  | 3    | 제조년월: 2021 년<br>노후화     |
| 2  | 의자                                   | 약 20 | 노후화                     |
| 3  | 서랍장                                  | 1    | 노후화                     |
| 4  | 갤럭시탭 A                               | 1    | 노후화                     |
| 5  | 냉장고                                  | 1    | 노후화                     |
| 6  | 정수기                                  | 1    | 노후화                     |
| 7  | 전기라디에이터                              | 1    | 모델명: SER-K30LFT,<br>노후화 |
| 8  | 접이식침대                                | 1    | 노후화                     |
| 9  | 전선, 파티션 등 (모든 폐기물<br>일체 포함, 공실작업 조건) | 1    | 노후화                     |

\*현재 매각대상 자산은 서울 강남구 언주로 432-6, 8층에 보관중

\*구체적 항목, 수량 등이 일부 다를 수 있으니 입찰 전 현장실사를 할 것을  
요함(매각대상 자산 목록과 실제 현장의 차이가 있을 경우 실제 현장을 기준으로 함).

\*매각대상 자산인 비품 일체는 폐기물을 포함하여 매수인의 비용과 책임으로 수거해야  
함(공실 작업 조건).

\*세금계산서 및 현금영수증 발행 불가

## 2. 공고 및 매각 방법

가. 공고종류 [ ☒ 일반공고 / ☐ 재공고 / ☐ 긴급공고]

나. 처분방식 [ ☒ 매각 / ☐ 임대(대부)]

다. 입찰구분 [ ☒ 인터넷 / ☐ 현장]

※ 온비드 홈페이지(www.onbid.co.kr) 및 앱(스마트 온비드-Smart OnBid)으로만 입찰이 가능하고, 우편입찰은 무효로 처리됩니다.

라. 경쟁방식 [ ☒ 최고가방식 / ☐ 호가방식 / ☐ 평가방식 / ☐ 추첨방식 / ☐ 시담방식]

마. 총액/단가구분 [ ☒ 총액 / ☐ 단가]

바. 입찰금액 공개 [ ☐ 공개 / ☒ 비공개]

사. 공동입찰 허용여부 [ ☐ 허용 / ☒ 불허용]

아. 차순위진행여부 [ ☒ 적용 / ☐ 미적용]

※기타사항은 공고문 및 공고게시판 등 참조

## 3. 인터넷 입찰일시(전 회차 동일) 및 각 회차별 최저입찰금액

(단위:원)

| 회차   | 입찰(마감)일시                                  | 개찰일시              | 최저입찰가     | 입찰보증금   |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 제1회차 | 2026. 8. 28. 9:00 ~<br>2026. 8. 28. 18:00 | 2026. 8. 31. 9:30 | 3,000,000 | 300,000 |
| 제2회차 |                                           |                   | 2,000,000 | 200,000 |
| 제3회차 |                                           |                   | 1,000,000 | 100,000 |
| 제4회차 |                                           |                   | 750,000   | 75,000  |
| 제5회차 |                                           |                   | 500,000   | 50,000  |
| 제6회차 |                                           |                   | 250,000   | 25,000  |

\*세금계산서 및 현금영수증 발행 불가

## 4. 구매 사항

가. **공매 장소** : 인터넷 전자입찰(온비드 홈페이지(www.onbid.co.kr) 및 앱(스마트 온비드 – Smart OnBid))

## 나. 입찰 방법

(1) 본 공매입찰은 한국자산관리공사(KAMCO)가 관리, 운영하는 전자자산처분시스템(온비드)을 이용한 인터넷 전자입찰로 입찰 참가자는 입찰 참가 전에 반드시 온비드에 회원가입 및 실명확인을 위한 공인인증서를 등록하여야 하며, “온비드” 이용방법 및 인터넷 입찰 참가자 준수규칙 등을 준수하여야 합니다.

(2) 입찰의 성립: 공개경쟁입찰방식으로 1인 이상의 유효한 입찰로서 성립합니다.

(3) 낙찰자 결정: 최저입찰가격 이상 응찰자 중 최고 금액 응찰자에게 낙찰합니다. 다만, 최고 금액 입찰자가 2인 이상인 경우에는 온비드시스템에 의한 무작위 추첨으로 낙찰자를 결정합니다(입찰자는 낙찰 여부를 온비드의 입찰 결과 화면 등을 통하여 직접 확인할 수 있습니다).

### (4) 입찰참가제한대상자

- ① 환가처분을 방해한 사실이 있는 자
- ② 가격을 담합한 사실이 있는 자
- ③ 허위명의로 매수를 신청한 자
- ④ 공매집행자의 직무행위를 방해한 자
- ⑤ 채무자 등 민사집행규칙 제59조에 의한 매수금지자, 예금자보호법상 부실관련자에 준하는 지위에 있는 파산채무자 관련자 등
- ⑥ 기타 입찰참가자가 부적당하다고 파산관재인이 판단하는 자

## 다. 입찰보증금

입찰금액(최저입찰가격이 아님을 유의하시기 바랍니다)의 10% 이상을

인터넷입찰 마감시간 전까지 “온비드” 지정 계좌에 입금하여야 합니다(공매 개찰 결과 유찰자의 입찰보증금은 입찰서 제출 시 지정한 환불예금계좌로 입찰일 익일에 이자 없이 환불되며, 별도의 송금수수료가 발생될 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다).

#### 라. 입찰(낙찰)의 무효 및 취소

(1) 공고일 이후 입찰(낙찰) 종료 시까지 공고물건에 대하여 불가피하게 취소 사유가 발생한 경우에는 해당 물건의 입찰(낙찰)을 무효처리합니다. 취소되는 경우에는 이자나 위약금 없이 납입한 원금만 반환되며, 낙찰이 취소되더라도 낙찰자는 파산관재인을 상대로 손해배상 등을 청구할 수 없고, 민원 기타 어떠한 형태의 이의도 제기할 수 없습니다.

(2) 입찰 진행 시 각종 사유로 인하여 입찰 진행이 어려운 경우에는 입찰을 연기 또는 중지할 수 있습니다.

#### 마. 계약체결 및 대금납부

(1) 본건 낙찰에 따른 매매계약은 서울회생법원의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.

(2) 낙찰자는 파산관재인이 정한 계약서를 사용하여 낙찰일로부터 3 영업일 안에 매매계약을 체결(계약자 변경 불가함)하여야 하고 그러하지 아니할 경우 낙찰자의 지위와 매매계약을 포기한 것으로 간주하며, 이 경우 차순위 매수신청자에게 매각할 수 있으며, 이에 대하여 낙찰자는 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

(3) 매매계약 체결 시 입찰보증금을 전액 계약보증금으로 대체하고, 계약을

체결하지 않을 경우에는 낙찰은 무효로 하고, 입찰보증금 전액은 위약금으로 파산재단에 귀속됩니다.

(4) 유찰된 구매참가자의 계약보증금은 입찰 마감시간 이후 낙찰자 선정 후에 반환하며, 구매참가자에게 반환하지 못한 입찰보증금은 입찰자 명의의 계좌로 3영업일 안에 입금처리 합니다.

(5) 구매 공고의 내용(열람서류 포함)은 계약의 일부가 됩니다.

(6) 낙찰자는 낙찰결과를 통지받은 날로부터 3일 이내에 매각대금 잔금 전액을 지정된 계좌로 일시불 납부하여야 합니다.

#### **바. 명도 책임**

(1) 구매목적물에 대한 인도 및 명도 책임은 매수자가 부담하여야 합니다.

(2) 매수자는 법원의 허가일로부터 7일 이내에 구매물건의 현상 그대로를 인수 및 이전 완료하여야 하며, 매수자 책임과 부담으로 합니다.

(3) 구매목적물로 표시되지 않은 물건과 제3자가 시설한 물건 또는 변경사항 등이 있을 때에는 그에 따른 명도, 철거, 수거, 인수 책임, 안전조치 및 비용부담은 매수자가 합니다. 파산관재인은 매수자에게 인도·인수과정에서 발생하는 안전상의 위험에 대한 합리적이고 필요한 범위에서 안전조치를 요구할 수 있고, 매수자는 이에 응하여야 합니다.

#### **사. 유의사항**

(1) 응찰자는 구매공고, 입찰참가자 준수규칙, 매매계약서 등 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 이전에 완전히 이해한 것으로 간주하며, 이를 이해하지 못한 책임은 매수자에게 있습니다.

(2) 공매대상 권리는 인수자가 현황대로 인수하는 조건이며, 권리의 하자(파손, 수량 부족 등 포함)에 관하여는 파산재단 및/또는 파산관재인이 일체의 책임을 지지 아니하므로 입찰자는 자신의 부담과 책임으로 입찰에 참가하기 전에 권리의 현황 및 현상을 충분히 조사하여야 합니다.

(3) 매수인(낙찰자)은 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자, 매각대상자산에 대한 부존재, 하자, 흠결 등 일체의 사유를 불문하고 이의제기를 할 수 없고, 매각대금의 감액을 주장할 수 없으며, 계약의 취소, 무효 주장을 할 수 없고, 해제권의 행사를 할 수 없습니다. 또한, 매수인은 매매계약 체결 이후 파산재단 및/또는 관재인을 상대로 손해배상, 부당이득, 담보책임 등을 구하는 일체의 소를 제기할 수 없습니다(부제소합의).

(4) 공매 공고 내용과 공매 물건의 공부 내용이 상이한 경우 공부 내용이 우선하나, 이해관계인의 청구에 따라 공부 내용이 변경될 수 있습니다.

(5) 이 건 공개매각은 서울회생법원의 파산절차에 관한 중지명령, 회생절차 개시결정 등이 발생하는 경우를 포함한 파산재단 등의 사정에 의하여 취소, 변경될 수 있으며, 이와 관련하여 일체의 이의를 제기할 수 없습니다. 또한, 이러한 경우 이에 대한 별도 공고는 하지 않으므로, 입찰자는 사전에 입찰 실시 여부를 확인한 후 응찰하시기 바랍니다.

(6) 공매 자산의 명도 및 소유권이전과 관련하여 발생하는 모든 비용(채납관리비, 조세, 공과금 등)은 응찰자가 미리 직접 확인 후 응찰하시기 바라며, 해당 비용은 매수인이 부담하며 매도인은 책임지지 않습니다.

(7) 본 매매 목적물에 대한 잔금납부기한 만료일과 실제 잔금지급일 중 빠른 날 이후에 발생하는 각종 제세공과금은 매수인 부담으로 합니다.

(8) 낙찰자가 파산관재인과 매매계약을 하였더라도, 법원의 매각 불허가 등이 있는 경우, 공매물건에 대한 매매계약이 해제될 수 있습니다. 계약이 해제되는 경우 당사는 계약금을 낙찰자에게 이자 없이 환불하며, 낙찰자는

이에 대하여, 일체의 민·형사상 이의를 제기할 수 없습니다.

(9) 매수자는 부실관련자 해당 여부가 확인되기 전까지 매도자에게 잔금 납부 및 소유권이전을 요청할 수 없고, 부실관련자에 해당되지 않는 경우에만 잔금을 납부할 수 있으며, 매수자는 이를 이유로 일체의 이의나 민원을 제기할 수 없습니다. 또한 매매(수의)계약의 잔금납부일까지 부실관련자 해당여부가 확인되지 않을 경우, 잔금납부일은 부실관련자 해당여부가 확인되어 매수자에게 통지된 날로부터 3영업일 이내로 변경되며 매수자는 이를 이유로 매도자에게 매매(수의)계약의 취소 또는 해제를 요구할 수 없습니다.

(10) 매각 공매물건과 관련하여 매도자가 알지 못하였던 사유로 인하여 매수자에게 사실상, 법률상 불이익이 발생하게 되더라도, 그 불이익은 매수자에게 귀속되며 매도자는 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

## 5. 환가포기

위 입찰일시에 입찰자가 없을 경우, 매각대상자산의 환가를 포기하고자 하오니 이에 대하여 이의가 있는 채권자는 입찰기일까지 파산관재인이나 서울회생법원 제11부에 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

## 6. 환가가 포기된 자산의 처리

환가포기된 자산은 채무자 주식회사 엠앤엠소프트의 자유재산이 되어 주식회사 엠앤엠소프트의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

## 7. 안내사항

가. 기타 자세한 사항(실물조사 및 현황파악 등을 위한 절차 등)은 당 파산관재인이 업무수행 담당자에게 문의하시기 바랍니다(문의하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대해서는 파산관재인에게 일체 이의를 제기할 수 없습니다).

나. 매각대상 자산에 대한 문의처 : 채무자 (주)엠앤엠소프트의 파산재단 담당자  
TEL 02-508-0479, FAX 070-7433-0454

다. 전자입찰 이용안내 : 한국자산관리공사 전자자산처분시스템  
‘온비드’ 홈페이지 <https://www.onbid.co.kr>, 콜센터 1588-5321

2026년 8월 일

채무자 주식회사 엠앤엠소프트의  
파산관재인 변호사 조인명











